

<제14장 쟁의행위.제2절 쟁의행위 목적의 정당성>

I. 서설

- 쟁의행위 목적의 정당성이란 쟁의행위가 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')상 면책을 받기 위한 요건 중 하나로, 쟁의행위의 요구 사항이 단체교섭의 대상이 될 수 있는 사항, 즉 근로조건의 유지·개선과 근로자의 경제적·사회적 지위 향상에 관련된 사항에 국한되어야 함을 의미한다.

II. 쟁의행위 목적과 단체교섭의 대상

- 노조법 제2조 제6호는 쟁의행위를 근로조건의 결정에 관한 주장의 관철을 위한 행위로 정의한다. 따라서 쟁의행위의 목적은 사용자가 처분할 수 있는 사항으로서 단체교섭의 대상이 되는 것에 한정되어야 정당성이 인정된다. 경영권 등 사용자의 고유한 권한에 속하거나 정치적 요구 사항은 원칙적으로 목적의 정당성이 부정된다.

III. 쟁의행위 목적의 유형

1. 경영권

- 인사, 조직, 배치 전환, 사업 정리 등 경영주체의 본질적인 기능에 속하는 경영권에 관한 사항은 원칙적으로 단체교섭의 대상이 될 수 없으며, 따라서 이를 목적으로 하는 쟁의행위는 정당성이 부정된다. 다만, 판례는 경영권 사항이라도 근로조건과 밀접한 관련이 있는 경우(정리해고 기준 등)에는 합의 또는 협의 대상이 될 수 있으며, 이와 관련한 쟁의행위는 예외적으로 정당성을 인정받을 여지가 있다고 본다.

2. 인사사항

- 인사 사항은 원칙적으로 경영권에 속하지만, 채용, 해고, 징계 등 근로자의 근로 조건 및 지위에 중대한 영향을 미치는 사항은 단체협약에 의해 합의 또는 협의를 거쳐도록 규율될 수 있다. 이 경우, 단체협약상의 의무 이행을 요구하는 쟁의행위는 정당성이 인정될 수 있다.

3. 단체교섭의 실시 여부

- 사용자가 단체교섭 응낙 의무를 위반하여 정당한 교섭 요구를 거부하거나 해태하는 경우, 노동조합이 교섭의 실현을 목적으로 쟁의행위를 하는 것은 단체교섭권을 실현하기 위한 것이므로 정당성이 인정된다.

4. 부당노동행위

- 사용자의 부당노동행위에 대한 시정을 목적으로 하는 쟁의행위는 원칙적으로 근로조건의 결정에 관한 사항이 아니므로 정당성이 부정될 수 있다. 그러나 부당노동행위가 노동조합 활동을 위축시키고 단체교섭 자체를 방해하는 경우, 단체교섭의 실현을 위한 부수적 요구로서 예외적으로 정당성이 인정될 여지가 있다.

5. 집단적 노사관계에 관한 사항

- 노동조합의 활동, 전임자, 노조 사무실 제공 등 집단적 노사관계 운영에 관한 사항은 근로조건에 밀접한 관련성이 있거나 단체교섭을 위한 전제 조건이 되므로, 이를 목적으로 하는 쟁의행위는 정당성이 인정된다.

6. 권리분쟁에 관한 사항

(1) 개념

- 단체협약이나 법령에 의해 이미 확정된 권리의 해석이나 이행을 둘러싼 분쟁(채불임금 지급 요구)을 권리분쟁이라고 한다.

(2) 정당성

- 권리분쟁은 단체교섭을 통해 새로운 합의를 도출할 사항이 아니라 법적 구제 절차(노동위원회, 법원 등)를 통해 해결되어야 하므로, 이를 목적으로 하는 쟁의행위는 원칙적으로 정당성이 부정된다.

IV. 사용자에게 처분권한이 없는 사항과 쟁의행위의 목적

1. 정치파업

- 정치파업이란 임금, 근로시간 등 근로조건과 무관하게 정부 정책이나 사회 문제 등에 대한 불만을 정치적으로 표출하거나 정부에 특정한 조치를 요구하기 위한 쟁의행위이다. 이는 사용자에게 처분권한이 없는 사항을 목적으로 하므로 정당성이 부정된다. 다만, 정부 정책이 근로조건에 직접적으로 중대한 영향을 미치는 경우(사회·경제적 파업), 그 범위 내에서 예외적으로 정당성이 인정될 수 있다.

2. 동정파업

- 동정파업이란 자신들의 근로조건과는 무관하게 다른 사업장 노동조합의 쟁의행위를 지원하고 연대하기 위한 쟁의행위이다. 판례는 동정파업의 목적이 자신들의 근로조건 결정과 관련성이 없으므로, 원칙적으로 정당성이 부정된다고 본다.

V. 쟁의행위 목적과 관련된 논점

1. 쟁의기간 중 임금의 지급청구[노조법 제44조, 제90조]

(1) 무노동 무임금 원칙[노조법 제44조]

- 노조법 제44조 제1항은 쟁의행위로 인해 근로를 제공하지 않은 근로자에 대하여 임금을 지급할 의무가 없다는 무노동 무임금(No Work, No Pay) 원칙을 명시한다.

(2) 임금 지급 목적 쟁의행위 금지[노조법 제44조 제2항, 제90조]

- 노조법 제44조 제2항은 쟁의행위 기간 중의 임금의 지급을 요구하여 이를 관철할 목적으로 하는 쟁의행위를 금지하며, 이를 위반한 경우 벌칙(제90조)이 부과된다. 따라서 쟁의행위 목적이 쟁의기간 중의 임금 지급 요구인 경우, 이는 위법한 사항을 요구하는 것이 되어 정당성이 부정된다.

2. 수용할 수 없는 과다한 요구

- 쟁의행위의 요구 사항이 근로조건에 관한 것이라 하더라도, 사회 통념상 사용자가 도저히 수용할 수 없는 정도로 과다하여 사실상 교섭을 파탄시키려는 비합리적인 목적을 가진 경우, 정당성이 부정될 수 있다.

3. 목적 일부의 부당성

- 쟁의행위의 목적이 복수이며, 그중 일부가 정당성을 결여하고 일부가 정당한 경우, 판례는 그 부당한 목적이 주된 목적이거나 전체적으로 보아 정당성을 부정할 정도로 중대한 경우에 한하여 전체 쟁의행위의 정당성을 부정한다고 본다.

4. 평화의무를 위반한 쟁의행위의 정당성

- 단체협약의 유효 기간 중 협약으로 규율된 사항에 관하여 쟁의행위를 하는 것은 평화의무(채무적 효력)를 위반하는 것이다. 판례는 평화의무를 위반한 쟁의행위는 그 목적의 정당성 유무와 별개로 정당성을 상실하는 독립적인 위법 사유가 된다고 본다.

VI. 결론

- 쟁의행위 목적의 정당성은 근로조건의 결정에 관한 사항으로서 사용자가 처분 가능한 단체교섭 대상에 국한되어야 한다. 경영권에 관한 사항이나 정치적 목적, 권리분쟁 등은 원칙적으로 정당성이 부정된다. 특히, 노조법 제44조에 위반되는 쟁의기간 중 임금 지급 요구는 목적의 부당성을 야기하며, 평화의무 위반은 그 자체로 쟁의행위의 정당성을 상실시키는 중대한 사유이다.